

0039648-43.2017.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte de Explosivos ou Gás Tóxico ou Asfixiante

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... dedicava, além de outros crimes, ao tráfico de drogas, não deixou dúvida da destinação mercantil. Além disso, havia, naquela residência, "bananas de dinamite" utilizadas para a explosão de caixas eletrônicos e roubos violentos. Sem dúvida alguma, segundo destacou a testemunha, o réu morava naquela residência, porque existiam ali fotografias da sua namorada, objetos pessoais que lhe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0039648-43.2017.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0039648-43.2017.8.26.0114

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte de Explosivos ou Gás Tóxico ou Asfixiante

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 07/2017 - DEL.INV.EX SEQ.CAMPINAS, 15/2017 - DEL.INV.EX SEQ.CAMPINAS, 16/2017 - DEL.INV.EX SEQ.CAMPINAS, 17/2017 - DEL.INV.EX SEQ.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE ARAÚJO, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 122/124).

Decretação da prisão preventiva e recebimento da denúncia (peça sigilosa). Resposta à acusação (páginas 134/138). Cumprimento do mandado de prisão em 28 de julho de 2021 (páginas 190/191). Citação pessoal (página 198). Prova oral e interrogatório (páginas 225/226). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (páginas 243/246), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, os seguintes argumentos: a) pena mínima; b) atenuante da confissão em relação ao artigo 16, parágrafo único, III, da Lei nº 10.826/03; c)

desclassificação típica para posse de droga para consumo pessoal (páginas 243/246). É o relatório do essencial, fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade delitiva resultou demonstrada pela prova pericial (páginas 47/50 e 157/159).

Quanto à autoria, o investigador de polícia Adinei Brochi relatou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, durante investigação de extorsão mediante sequestro veio à baila a pessoa de Luiz Fernando Rodrigues de Araújo como sequestrador, daí, revelado o seu esconderijo, houve o cumprimento de mandado de busca domiciliar, culminando com o encontro de quase meio quilo de maconha na casa do acusado, seja em um tijolo maior, seja em um pote, quantidade, a nosso sentir, que, aliada à balança de precisão que foi apreendida com resquícios de entorpecentes e à informação segundo a qual o denunciado se dedicava, além de outros crimes, ao tráfico de drogas, não deixou dúvida da destinação mercantil. Além disso, havia, naquela residência, “bananas de dinamite” utilizadas para a explosão de caixas eletrônicos e roubos violentos. Sem dúvida alguma, segundo destacou a testemunha, o réu morava naquela residência, porque existiam ali fotografias da sua namorada, objetos pessoais que lhe pertenciam e a origem das interceptações telefônicas em face do acusado apontava para aquela área. Como se não bastasse, uma vizinha identificou o denunciado como morador daquele imóvel (páginas 225/226).

Indisfarçável, pois, que o acusado possuía artefatos explosivos, bem como tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, cerca de 400,00g (quatrocentos gramas) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Note-se que, em seu interrogatório judicial, o réu admitiu que, realmente, possuía os artefatos para explodir caixas eletrônicos, afirmando, contudo, “que nunca foi traficante, nunca mexeu com droga”, sendo que os entorpecentes apreendidos eram para o seu consumo pessoal (páginas 225/226), o que, neste particular, não se mostrou veraz, ante as várias circunstâncias que conduziram à conclusão de que os estupefacientes eram destinados à traficância.

Tudo isso considerado, certa a condenação, ingresso à seara da dosimetria penal.

Segundo o experiente policial civil, ouvido em audiência, o réu é perigoso faccionado.

O próprio acusado não chegou a negar isso. Disse que já foi, inclusive, condenado por organização criminosa.

Então, a sua personalidade e conduta social não são boas.

Por conseguinte, em primeira fase, exaspero a sua pena-base, para cada qual dos crimes praticados, em 1/3 (um terço).

Ainda em primeira fase, o réu possui péssimos antecedentes (páginas 247/248), a justificar acréscimo às penas em 1/3 (um terço), ressaltando-se que crime anterior ao fato apurado, mas com trânsito em julgado da condenação posterior, é apto a gerar maus antecedentes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ. 5ª Turma. HC n.210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013).

Em segunda fase, ausentes circunstâncias legais a serem aquilatadas.

Não houve confissão integral a estear a correlata atenuante.

Em terceira e última fase, inexistentes também causas de aumento ou diminuição.

Presente o sistema do cúmulo material de infrações.

À luz do artigo 33, § 3º, do Código Penal, para os crimes praticados, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, tendo em vista as circunstâncias judiciais extremamente desfavoráveis.

Forte nas razões , JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar LUIZ FERNANDO RODRIGUES DE ARAÚJO, qualificado nos autos, às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; e mais 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, piso mínimo, por incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O acusado acompanhou encarcerado cautelarmente o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, conforme já destacado anteriormente. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA